

주의 요구 및 통보

- 제 목 : 제x△△△ 증설 시설공사 관리 부적정
- 관계기관 : ○○★★병원
- 내 용

가. 업무개요

○○★★병원에서는 '23년 ○○★★병원 제x차 △△△ 운영위원회 결의 (xx.x.xx)에 따라 수술 적체 현상을 해소하기 위해 [표 1]과 같이 △△△ x개소를 추가 증설하여 총 x개소를 운영하고 있습니다.

[표 1] ○○★★병원 △△△ 운영현황

구 분	개소일	면적(m ²)	진료과	비 고

나. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법 시행령」 제9조(예정가격의 결정기준) 제1항에 따르면 신규개발품 이거나 특수규격품 등의 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격으로 하고, 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 계산한다고 정하고 있습니다.

또한, 기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항) 제2항에서는 예정가격 작성시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며, 불가피한 사유로 가격을 조정한 경우에는 조정 사유를 예정가격조서에 명시해야 한다고 정하고 있고,

같은 예규 제6조(원가계산에 의한 예정가격 작성시 주의사항) 제1항따라 원가계산 방법으로 예정가격을 작성할 때에는 계약수량, 이행의 전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 고려하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 공사 계약 추진 시 관련 법령에 따른 정해진 기준가격을 기준으로 비용이 부당하게 감액되거나 과잉 계상되지 않도록 공사원가계산서를 작성하고, 이행의 전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 고려하여 적절한 예정가격을 작성하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◎◎★★병원 제x△△△ 증설 시설공사 현황을 확인한 결과, 공사 계약 추진 시 당초 수의계약으로 진행하려던 업체로부터 [표 2]와 같이 공사원가계산서를 제출받아 공사원가계산에 대한 적정성에 대한 판단을 하지 못하고 복권기금 승인(배정예산 : xx,xxx천원)을 받고 해당 공사를 추진하였고,

[표 2] 제x △△△ 증설공사 공사원가계산서 (단위 : 원)

비 목		금 액	비고

[표 3]과 같이 소액수의견적공고 방법으로 계약이 변경 추진되어 낙찰률 xx.xxx%(투찰금액 xx,xxx,xxx원)로 낙찰자가 선정되어 공사 금액이 예정가격 대비 x천여만원 상당이 하락하였습니다.

[표 3] 개찰 결과

(단위 : 원)

업 체	예정가격(원)	투찰금액(원)	투찰률(%)	비고

하지만 계약상대자인 주식회사 ■◎디자인은 계약 체결 후 'xx.xx.xx일 ◎◎★★병원 공사 현장을 방문하여 실제 필요한 공사 내역을 확인하고 원가계산서의 노무비 등 과소계상으로 계약금액으로는 공사 내용이 어렵다는 사유로 공사비 증액(xx,xxx천원, ↑xx,xxx천원)을 요구하였고,

[표 4] 추진 경과

일 자	내 용	비 고

이에 ◎◎★★병원에서는 계약상대자에게 예산 범위를 초과함으로 증액 요구는 불가함을 통보하고 계약 미이행 시 부정당 제재 사항을 안내하였으나, 계약상대자는 'xx.xx.xx 공사 현장 방문 당일 계약 포기 의사를 전달하였고, ◎◎★★병원에서는 'xx.xx.xx 계약해지를 하게 되는 결과가 초래되었습니다.

이후 ◎◎★★병원에서는 [표 5]와 같이 기존 견적공고에 참가한 업체 중 (주)●●●컴퍼니와 수의시담을 통해 'xx.xx.xx 새로이 계약을 체결하였으나(기존 투찰금액과 동일금액),

[표 5] 신규 계약 현황

(단위 : 원)

- 계약업체 : 주식회사 ●●●컴퍼니
- 계약일자 : 20xx.xx.xx
- 계약기간 : 20xx.xx.xx.(착공일) ~ 20xx.xx.xx.
- 계약금액 : xx,xxx,xxx원
- ※ 예정가격 : xx,xxx,xxx원(기존 투찰금액과 동일금액/만단위 올림)

본 계약상대자 또한 실제 공사 내역 대비 공사비가 과소하게 책정되어 있어 공사 진행이 어려움이 있음을 지속 제기하여 결국 계약 종료 x일 전인 'xx.xx.xx일에 창호 및 바닥 공사 내역 변경을 사유로 계약금액 증액을 요청 (xx,xxx,xxx원, ↑xx,xxx,xxx원) 하였고, 이에 ◎◎★★병원에서는 계약 종료일 x일 전 계약상대자의 요구를 수용하고 'xx.xx.xx일 변경계약을 체결하고 차일인 'xx.xx.xx일에 준공계를 제출받은 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

◎◎★★병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ◎◎★★병원장은

- 공사 예정가격 작성 시에 기준가격 및 비용 등을 실제 공사 제반사항을 충분히 반영하여 추진하고 (통보)
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고